

0013843-45.2002.8.26.0363
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Fabio Rodrigues Fazuoli
Comarca: Mogi-Mirim
Foro: Foro de Mogi Mirim
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 21/09/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
Francisco Trigueiro dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Rodrigues Fazuoli

VISTOS.

FRANCISCO TRIGUEIRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 157 §2º incisos I e II do Código Penal, por três ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi-Mirim
Foro de Mogi Mirim
3ª Vara
Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi-Mirim - SP - cep 13800-290
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0013843-45.2002.8.26.0363 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0013843-45.2002.8.26.0363
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
Francisco Trigueiro dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Rodrigues Fazuoli

VISTOS.

FRANCISCO TRIGUEIRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo

Ministério Público como incursos nas penas do artigo 157 §2º incisos I e II do Código Penal, por três vezes, porque no dia 08 de abril de 2002, nesta Comarca, com emprego de arma de fogo, em concurso, com identidade de desígnios com um terceiro identificado, teria subtraído em proveito comum mediante grave ameaça praticada com uso de arma, objetos pertencentes às vítimas.

A denúncia de fls. 02/03 foi recebida a fls. 19. Defesa prévia a fls. 100/102.

Foram ouvidas vítimas e o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação.

A Defesa também pugna pela improcedência.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é improcedente.

A materialidade do crime de roubo está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, bem como pela prova oral produzida. Mas não há prova suficiente da autoria.

Ainda que plausível, em tese, a versão inicialmente dada pela acusação, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

No caso dos autos, malgrado a existência de indícios, é forçoso reconhecer que o conjunto probatório angariado não autoriza a prolação de édito condenatório.

Assim, havendo dúvidas deve prevalecer o princípio in dubio pro reo.

Como se sabe, a avaliação da prova, no juízo criminal, pode levar o julgador à certeza ou à dúvida quanto à autoria de um delito.

A certeza que se exige para uma condenação é a persuasão produzida no ânimo do juiz, de acordo com a normalidade de agir das pessoas, de forma a excluir qualquer dúvida prudente.

Não significa a inexistência de entrelaços de provas ou de conflito de elementos, mas sim que um deles, racional e cientificamente, não merece consideração, devendo ser desprezado.

Por outro lado, feito o exame, ponderadas as provas, encontrados motivos concludentes e persuasivos alicerçando as afirmações antagônicas feitas pelas partes, sem que o julgador possa afirmar qual a verdadeira, tem-se a dúvida e, com ela, a obrigatoriedade da absolvição, pois milita a favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.

De fato, em juízo, as vítimas não conseguiram reconhecer o acusado, a despeito do reconhecimento efetuado na fase policial.

Posto isto e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra FRANCISCO TRIGUEIRO DOS SANTOS para com fundamento do artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal absolvê-lo da imputação do crime do artigo 157 §2º incisos I e II do Código Penal.

Expeça-se o necessário.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

P. R. I. C.

Mogi Mirim, 21 de setembro de 2022.

FÁBIO RODRIGUES FAZUOLI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA